

일련번호 제2023-10-01호

한국가스공사 상임감사

징 계

제 목 청탁금지법 위반 등
관 계 부 서 ☆△지역본부 @♠⊖▣부
조 치 부 서 △●○□처 ♠●부
내 용

1. 사건 개요

차장 THP은 ☆★열병합 천연가스 공급시설 건설공사(이하“☆☆ 건설공사”)에서 공사감독원으로 근무할 당시 ☆★ 건설공사의 불법 재하도급 관련 내용을 인지하였으나 이를 내부 보고하는 등의 조치를 하지 않았고, 외부 직무관련자로부터 3만원을 초과한 식사접대를 수차례 받는 등 향응을 수수하였으며, 건설사무소 직원에게 지원되는 체력단련비를 부당 수령하였고, 본인을 최종 결재자로 지정하여 공문을 부당 생성하는 등 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수 금지)에서 공직자 등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 3만원을 초과하는 음식물을 제공받지 못하도록 규정하고 있다.

나. 관련 사규

(1) 「취업규칙」 제8조(금지사항) 제4호에서 직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 및 향응을 받는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

(2) 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있으며, 제42조(청렴의 의무)에서 직원은 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례, 증여 또는 향응을 받아서는 아니 된다고 규정하고 있고, 제43조(품위유지의무)에서 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

(3) 「공사관리규정」 제20조(공사감독원) 제2항에서 공사감독원은 성실·청렴의무를 다하고 기본임무를 충실히 수행하여야 한다고 규정하고 있으며, 제3항에서 공사감독원은 해당 건설공사의 문제점 파악, 민원 해결, 시공자로부터의 설계 변경, 계약변경 및 그 밖의 현장 실정보고 등 방침 요구사항에 대하여 원활한 공사 수행이 되도록 공사시공부서장에게 검토·보고하여야 한다고 규정하고 있다.

(4) 구(舊) 「위임전결규정」(2023. 3. 15. 개정되기 전의 것) 제6조(결위 또는 부재시의 결재)에서 전결권자가 부재중인 때에는 차하위 직위자가 그 직무를 대행하며, 권한자가 복귀하였을 경우 직무대행자는 지체없이 그 처리결과를 권한자에게 보고하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 위반 행위

차장 THP¹⁾(이하“징계대상자”)은 1997. 4. 1. ▼▼건설처 건축팀에 입사하여 △△기지건설사무소, ◆◇기지건설사무소 토건팀 등의 부서를 거쳐 2021. 9. 6. ○○●●지역본부 건설사무소(現 건설사업단 ■□안전건설사무소)에 전보되어 2023. 6. 30.까지 근무한 후 2023. 7. 1. ☆△지역본부 @♠⊖☒부로 전보되어 현재까지 근무 중인 자로서, ■□안전건설사무소에서 ☆★ 건설공사(계약기간: 2021. 9. 14. ~ 2023. 1. 31.)의 공사감독원으로 근무할 당시,

가. 불법 재하도급 관련 내용 인지 후 미조치

2022. 6. 21. ☆★ 건설공사의 건축공사 하도급사인 AA종합건축의 현장소장이었던 전◇◇(근무기간: 2022. 4. 18. ~ 2022. 5. 15.)으로부터 ☆★관리소 증설공사를 AA종합건축이‘CCCCC’라는 업체에 불법으로 재하도급하고 있다는 내용의 전화를 받아 불법 재하도급 관련 내용을 인지하였으나 이를 공사시공부서장(■□안전건설사무소장) 또는 하도급 관련 계약업무를 담당하는 공무 직원 등 공사 내부에 보고하지 않아 실제 AA종합건축이 ☆★관리소의 수장·판넬 공사를 CCCC산업개발에 불법 재하도급하는 등 ☆★관리소 증설공사에서 전문면허를 보유하지 않은 업체가 공사를 진행하는 등 아래의 【표1】 과 같이 불법 재하도급이 만연하게 이루어진 결과를 초래하였다.

1) THP 차장은 1997. 4. 1. 입사 이후 ◇◇건설처 건축팀(10개월), ◇◇건설처 토건팀(5년), ●●기지건설사무소(1년6개월), □■기지건설사무소 토건팀(3년 4개월), 기지건설팀(4년 3개월), ▲▲지역본부 건설사무소(3년 11개월), □■기지건설단 공무팀(1년), □■기지건설사무소 공사팀(6개월), ◇◇기지건설단 공무팀(6개월) 등 약 20년 이상 건설분야에서 근무하였음

【표1】 ☆★열병합 천연가스 공급시설 건설공사 재하도급 현황



나. 직무관련자로부터 향응수수

2022. 10. 8. ◆◆시 𐄂𐄂구에 있는‘XX횃집’에서 토요일인 휴일에 ◆◆시를 개인적 용무로 방문해 AA종합건축의 대표 이○○에게 먼저 연락하여, AA종합건축 대표 및 외부인 1명과 총 3명에서 148,000원의 식사를 하고 계산은 AA종합건축 대표가 하여 1인 기준 3만원을 초과한 49,333원에 해당하는 식사접대를 받는 등 2022. 3. 2.부터 2022. 12. 26.까지의 기간 동안 1인 기준 3만원을 초과한 식사를 【표2】와 같이 총 8회(406,015원)에 걸쳐 제공받아 향응을 수수하였다.

【표2】 청탁금지법 위반 향응수수 내역

연 번	일 시 (결제시각 기준)	결제금액 (원)	인 원	1인 금액 (원)	상호명	결제자	비고
①	‘22.03.02.(수) 21:02	94,700	2	47,350	식당1	BBBB건설산업 소장 신▲▲	-
②	‘22.04.01.(금) 21:11	122,000	2	61,000	식당2	AA종합건축 담당 전◇◇	능동
③	‘22.06.21.(화) 21:02	155,000	3	51,666	식당3	BBBB건설산업 소장 신▲▲	-
④	‘22.06.27.(월) 18:19	70,000	2	35,000	식당4	BBBB건설산업 소장 신▲▲	-
⑤	‘22.07.07.(목) 20:39	155,000	2	77,500	식당5	BBBB건설산업 소장 신▲▲	-
⑥	‘22.10.08.(토)	148,000	3	49,333	식당6	AA종합건축 대표 이○○	능동
⑦	‘22.11.29.(화) 20:30	223,000	5	44,600	식당7	BBBB건설산업 소장 김■■	-
⑧	‘22.12.26.(월) 19:47	118,700	3	39,566	식당8	BBBB건설산업 소장 김■■	-
청탁금지법 위반 향응수수 총액 406,015원							

다. 근무시간 중 음주

2022. 6. 27. 16:00경 ☆★시 ▽▽면에 있는‘식당④’에서 근무시간이 종료되지 않았음에도 부서장에게 별도 보고 없이 사무실로부터 14km 떨어진 위 식당에서 소주 2병을 포함한 식사접대를 받고 곧바로 귀가하여 근무시간 중에 음주를 하였다.

라. 체력단련비 부당 수령

2022. 12. 27. 16:32경 ▲△시 XX구에 있는 프리다이빙·스쿠버다이빙 업체 ‘KKK’에서 490,000원을 결제하고 현금영수증을 발급 받은 후 실제로는 해당 업

체를 이용한 사실이 없음에도 건설사무소 직원에게 월 7만원 한도 실비정산방식으로 지원되는 체력단련비를 지원받기 위해 7개월간(2022. 4. ~ 2022. 10.)의 체력단련비 지출증빙으로 본 현금영수증을 제출하였고, 2022. 12. 29. 공사로부터 개인계좌를 통해 490,000원을 실비정산 받았으며, 이후 2023. 2. 1. 업체로부터 본인이 결제한 490,000원을 다시 환불 받는 등 체력단련비를 부당 수령하였다.

마. 위임전결규정 위반 문서 생성 및 사후보고 누락

2022. 5. 6.경 ■□안전건설사무소 사무실에서 건설사무소장이 휴가로 부재중일 때 건설사무소장으로부터 결재권한을 위임받은 사실이 없음에도 본인이 작성한 “[☆★열병합] ☆★관리소내 수목 벌개제근 알림 및 의견 조회” 문서를 같은 부서 후배직원에게 전달한 후 후배직원을 기안자로, 징계대상자를 최종 결재자로 변경하도록 요구하여 결재선이 수정된 문서를 결재하는 등 소장이 휴가 또는 출장으로 부재중일 때 결재권한을 위임받은 사실이 없을 뿐만 아니라 소장이 통상근무 중인 상황에도 위와 같은 방법으로 문서를 생성하거나, 후배직원이 자리에 없을 때 또는 후배직원이 있는 경우 자리를 비켜달라고 하여 직접 후배직원의 자리에서 징계대상자에게 결재를 올린 후 본인이 최종 결재하는 방법으로 2022. 5. 6.부터 2023. 1. 18.까지의 기간 동안 아래의 【표3】 과 같이 총 16건의 공문을 본인을 최종 결재자로 하여 부당 생성하였으며, 해당 공문 생성 이후에도 사후보고를 누락하였다.

【표3】 위임전결규정 위반내역

(단위 : 백만원, 간접비 포함)

연도	생성일	문서제목	반영 금액	소장 근태	기 안	결 재
①	'22.05.06	[☆☆열병합] ☆★관리소내 수목 벌개제근 알림 및 의견 조회	-	휴가/ 출장		차 장 T H P
②	'22.06.22	[☆☆열병합] OO지구 도로점용 사업계획서 제출	-			
③	'22.08.05	[☆☆열병합] 녹지점용허가 보완 신청 (ZZ동 899번지외 5필지)	-	통상 근무		
④	'22.10.13	[☆☆열병합] 임시포장 관리 철거 및 포장복구(본포장) 계획 제출 요청	-	휴가/ 출장	후 배 직 원	
⑤	'22.12.21	[☆☆열병합] 가시설 손실분 손율변경 검토의견 회신	-			
⑥	'22.12.21	[☆☆열병합] 7003구간 잔디블럭 변경 시공 검토의견 회신	61			
⑦	'22.12.21	[☆☆열병합] 공급관리소 U형 플룸관 변경 검토의견 회신	△11			
⑧	'22.12.23	[☆☆열병합] 7002구간 중앙분리대 해체 및 복구 등 검토의견 회신	-			
⑨	'22.12.23	[☆☆열병합] ☆★관리소 건축 변경신고 추진 요청	-			
⑩	'22.12.26	[☆☆열병합] 7002,7003구간 압입강관 내부 그라우팅 변경 검토의견 회신	51			
⑪	'22.12.26	[☆☆열병합] XX천3 압입추진 구간 가림막웬스 설치 검토의견 회신	20			
⑫	'22.12.26	[☆☆열병합] 7002구간 압입작업구 되메우기 재료 변경 검토의견 회신	13			
⑬	'22.12.28	[☆☆열병합] 7002구간(2K+020~826) 야간작업 검토의견 회신	-			
⑭	'22.12.28	국민신문고 접수민원 답변자료 송부(1AA.▲▲▲▲▲.XXXXXXX)	-			
⑮	'22.12.28	[☆☆열병합] 7001, 7002구간 TYPE 및 포장복구 변경 검토의견 회신	-			
⑯	'23.01.18	[☆☆열병합] ☆★관리소 건축물 해체공사 후속업무 (완료신고) 요청	-	통상 근무		

4. 징계대상자의 주장 및 판단

가. 불법 재하도급 인지후 내부보고 미조치

징계대상자는 재하도급 관련 내용을 인지한 후 이와 관련하여 내부에 보고한 사실이 없다는 점에 대해 인정하면서, 지금 생각해보니 내부보고를 하는 것이 더 적절한 조치인 것 같다고 진술하였다.

징계대상자는 ☆★건설공사의 공사감독원으로서 원활한 공사 수행이 되도록 공사현장의 문제점을 파악하고 이에 대해 공사시공부서장에게 검토·보고해야 할 의무가 있음에도 불구하고 본인이 인지한 불법 재하도급 관련 내용을 내부보고 하지 않았고, 결과적으로 ☆★관리소 증설공사에서 전문면허를 보유하지 않은 업체가 공사를 진행하여 불법 재하도급이 만연하게 이루어진 사실이 확인되는 등 공사감독원으로서 의무를 해태하였으며 이러한 사실은 「공사관리규정」 제20조(공사감독원) 제2항 및 제3항 및 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반한 것으로 판단된다.

나. 직무관련자로부터 향응수수

징계대상자는 ☆★ 건설공사에서 공사감독원으로 근무하면서 인허가 업무로 시공사 BBBB건설산업 현장소장 등 외부 업무관계자와 자주 대면하게 되었고, 업무를 진행하다 식사 때가 되면 자연스럽게 함께 식사하였다고 주장하면서 수차례에 걸쳐 식사접대를 받은 사실에 대해서는 모두 인정하며 반성하고 있다고 진술하였다.

징계대상자는 ☆★ 건설공사 공사감독원으로서 상대 계약업체를 관리·감독해야 하는 지위에 있음에도 계약관계에 있는 BBBB건설산업 및 AA종합건축의 직원 등으로부터 3만원을 초과한 식사접대를 받은 사실이 모두 인정되고 또한 그 과정에서 2회에 걸쳐 능동적으로 향응을 수수한 것이 확인되었고, 이는 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수 금지), 「취업규칙」 제8조(금지사항) 제4호, 「인사규정」 제42조(청렴의 의무)를 위반한 것으로 판단된다.

다. 근무시간 중 음주

징계대상자는 2022. 6. 27. 오전 ☆★시청에서 열린 임시 도로관리심의위원회가 부결되어 속상한 나머지 BBBB건설산업 현장소장과 앞으로 어떻게 처리할 것인지를 논의하다 사무실에서 일찍 나왔으며, 근무시간 중에 외부 식당에서 음주를 포함하여 식사를 한 점을 인정하고 있다.

따라서 해당일 징계대상자의 근무시간은 08:30부터 18:30분으로 근무시간 중 음주한 사실이 인정되고, 후속대책 등 업무 논의는 사무실 등의 업무 공간에서 충분히 가능한 상황이었던 것으로 판단되며, 또한 도로관리심의위원회가 부결되어 속상하다는 이유로 근무시간 중에 음주한 행위가 정당화될 수는 없고 이는 「인사규정」 제43조(품위유지의무)를 위반한 것으로 판단된다.

라. 체력단련비 부당 수령

징계대상자는 2022. 12. 27. 체력단련비로 490,000원을 결제한 후 이듬해인 2023. 5.경에 강습을 시작하려 했는데, 업체가 더 이상 영업을 하지 않는다하여 환불받았으며, 환불받은 금액은 깜빡하고 아직 입금하지 못하였다고 주장하고 있다.

그러나 징계대상자는 실비정산 신청 시 2022. 4.부터 2022. 10.까지의 기간 동안 본인이 이용한 체육시설 비용을 공사에 청구하였으나 실제로는 신청대상기간이었던 7개월 동안 해당 시설을 이용한 사실이 없이 지원금을 허위로 신청한 것으로 2023. 5월경부터 강습을 시작하려 했는데 업체 사정으로 환불받았다는 징계대상자의 주장은 타당성이 결여되어 받아들일 수 없고, 아울러 2023. 2. 1. 업체로부터

490,000원 전액 환불받았음에도 본 감사로 지적되기 전까지 약 5개월 동안 별다른 조치가 없다가 조사 이후인 2023. 7. 24.에 490,000원을 공사로 입금한 점 등을 볼 때 체력단련비를 부당 수령하였으며, 이는 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반한 것으로 판단된다.

마. 위임전결 규정 위반 문서 생성 및 사후보고 누락

징계대상자는 2022년도 문서를 연내 처리하기 위해 소장 부재 시에 본인을 최종 결재자로 문서를 생성하였다고 주장하고 있다.

그러나 징계대상자는 소장 부재 시 결재권한이 위임된 부서 내 직원 또는 소장의 차하위 직위자에게 문서 결재를 올릴 수도 있는 상황이었으며, 또한 소장이 통상근무 중인 상황에서도 의도적으로 징계대상자 본인을 최종 결재자로 지정하여 문서를 생성하는 등 공문을 부당 생성하고 사후보고도 누락하였고, 또한 징계대상자가 본인의 최종결재로 결재한 문서 중 5건은 도합 약 134백만원의 공사비 증액이 수반되는 문서로써 결재권자의 승인없이 독단적으로 본인을 최종결재자로 해당 문서를 승인한 것은 매우 부적절하며 이러한 행위는 구 「위임전결규정」 제6조(결위 또는 부재시의 결재)를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로

달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다. 그리고 공사의 직원은 「인사규정」 상 규정된 「성실의무」, 「청렴의 의무」와 「품위유지의무」를 준수하여 법령과 사규를 위반한 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ①청탁금지법 예방관련 청렴·윤리 교육을 2021년도에 3차례, 2022년도에 2차례 받는 등 해마다 정기적으로 관련 교육을 이수하였음에도 불구하고 외부 직무관련자들로부터 수차례 식사접대를 받는 등 능동적으로 향응을 수수한 점 ②최근 불법 재하도급으로 인한 부실시공이 사회적 문제로 대두되고 있고 무자격자에 의한 불법 재하도급이 건설공사의 부실시공 등의 사회문제로 이어질 가능성이 높아 근절되어야 마땅함에도 불법 재하도급 인지 후 내부보고 하지 않아 불법 재하도급이 만연하게 된 결과를 초래한 점 ③이 사건이 외부에 알려지면 한국가스공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점 ④청탁금지법 위반 사례가 공사 청렴도평가 주요하락 요인으로 부정적 영향을 끼치고 있으므로 공사의 청렴의지 표명 및 향후 예방 차원에서 엄중한 징계가 필요한 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계대상자에게 중징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(△●○□처장)은공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 제42조(청렴의 의무), 제43조(품위유지의무)를 위반한 ☆△지역본부 @♠⊖㊦부 차장 THP에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(정직)